

「문화체육관광 연구개발사업관리규정」(훈령) 개정(안)

◇ 개정 이유

문화체육관광 국가연구개발사업에 대한 공정하고 효율적인 평가 결과 심의를 위하여, 문화체육관광 연구개발사업관리규정상 심의위원회의 구성 및 운영 관련 규정을 명확화하고 소관 위원회의 제척·기피·회피 관련 규정을 마련하는 등 제반사항 정비하려는 것임

◇ 주요 내용

- 가. 심의위원회 구성 의무화 및 위원 위촉에 관한 세부사항 규정(안 제6조)
- 나. 심의위원회 세부 운영에 관한 사항 신설(안 제7조)
- 다. 위원의 제척·기피·회피에 관한 규정 신설(안 제8조)
- 라. 위원에 대한 비밀준수 의무 및 수당 등의 지급 규정 신설(안 제10조, 제11조)

3. 참고 사항

- 가. 관계법령 : 「문화산업진흥 기본법」, 「스포츠산업 진흥법」, 「과학기술기본법」, 「국가연구개발혁신법」, 「국가연구개발혁신법 시행령」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당사항 없음
- 라. 기 타 : 해당사항 없음

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(연구개발과제 선정방식)(생략)	제3조(연구개발과제 선정방식)(생략)
1. -----제9조 제4항 ----- -----.	1. -----제9조제4항 ----- -----.
2. (생 략)	2. (생 략)
제5조(연구개발조정위원회 등) ① (생 략)	제5조(연구개발조정위원회) ① (현행과 같음)
제5조의2(심의위원회) ① 문화체육 관광부장관은 「국가연구개발혁신법」 제14조 제4항에 따라 국가 연구개발사업에 대한 평가단의 평 가 결과를 확정하기 위하여 심의 위원회를 구성할 수 있다. 단, 문 화체육관광부 과장, 담당관 또는 동급 이상의 공무원이 위원으로 참석하는 별도의 위원회나 회의체 에서 정한 경우, 심의위원회에서 최종 확인한 것으로 본다.	제6조(-----의 구성) ① ---- ----- -- 제14조제4항----- -----대해 평가단이 수행한 다음 각 호의 평가결과를 확정하기 위하여 심의위원회를 구 성한다. (이하 삭제)
<신설>	1. 「국가연구개발혁신법」 제10조 제2항에 따른 선정평가의 결과에 관한 사항 2. 「국가연구개발혁신법」 제12조제 2항에 따른 단계평가 및 최종 평가의 결과(그 결과가 극히 불량 등급인 경우에 한한다)에 관한 사항

② 심의위원회는 문화체육관광부 과장, 담당관 또는 동급의 공무원을 당연직 위원으로 하고, 6명 이상의 관련 분야 민간전문가를 위촉하여 구성·운영하며, 위원의 임기는 3년으로 한다.

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

3. 「국가연구개발혁신법」 제15조 제1항에 따른 특별평가 결과에 관한 사항

4. 평가결과에 대한 이의신청 조치 결과 등 문화체육관광부장관이 심의위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

② 문화체육관광부 장관은 위원장 1명을 포함하여 위원 6명 이상 20명 이내로 심의위원회를 구성하며, 국가연구개발사업 관련 전문성 및 문화체육관광 분야·특성 등을 고려하여 위원을 위촉한다.

③ 문화체육관광부장관은 국가연구개발사업 담당과장, 담당관 또는 동급의 공무원을 심의위원회 당연직 위원으로 임면하고, 당연직 위원 중 1인을 간사로 지명한다.

④ 심의위원회 위원의 임기는 3년으로 하되, 1회에 한하여 연임할 수 있다.

⑤ 심의위원회 위원은 임기가 끝나더라도 후임 위원이 위촉될 때까지 계속해서 업무를 수행한다.

⑥ 심의위원회 위원은 공정하고 합리적인 국가연구개발사업 평가를 위하여 그 양심에 따라 성실히 직무를 수행하여야 한다.

<신설>

③ 문화체육관광부장관은 시급하게 사업을 추진할 필요가 있거나, 그 밖에 상당한 이유가 있는 경우 심의위원회 개최를 생략할 수 있다.

<신설>

<신설>

⑦ 문화체육관광부장관은 제3항에 따른 당연직 위원이 아닌 위원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무태만, 품위손상 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정된 경우
3. 직무와 관련한 비위사실이 있는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
5. 제10조에 따른 비밀준수 의무를 위반한 경우

<삭제>

(제7조제4항으로 조문 이동)

제7조(심의위원회의 운영) ① 심의위원회의 회의는 문화체육관광부장관의 요청에 따라 위원장이 소집하고, 재적위원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 심의위원회의 회의에 출석하지 못할 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

<신설>

③ 문화체육관광부장관이 인정하는 경우, 위원은 서면(전자문서를 포함한다)으로 의결할 수 있다. 이 경우 심의위원회의 회의에 참석한 것으로 본다.

<신설>

(제6조제3항에서 이동 및 수정)

④ 문화체육관광부장관은 사업의 신속한 추진 또는 그밖에 상당한 이유가 있는 경우 「국가연구개발 혁신법」 제14조제4항의 단서에 따라 심의를 거치지 아니할 수 있다.

<신설>

⑤ 제1항부터 제4항 외에 심의위원회의 운영에 필요한 세부 사항은 문화체육관광부장관이 별도로 정한다.

<신설>

제8조(위원의 제척·기피·회피) ① 제6조에 따른 심의위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 제척된다.

1. 안건에 포함된 연구개발과제의 연구자이거나, 연구자로 지원한 경우

2. 안건에 포함된 연구개발과제의 연구책임자와 같은 기관에 소속된 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 학과, 학부(해당 학부에 학과가 없는 경우로 한정한다) 등 최하위 단위 부서에 같이 소속된 경우로 한정한다.

가. 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교

나. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 정부출연연구기관

다. 「과학기술분야·정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부 출연연구기관
라. 「특정연구기관 육성법 시행령」 제3조제1호부터 제3호까지 및 제3호의2에 따른 연구기관

3. 안건에 관하여 「민법」상 친족 관계가 있거나 있었던 경우

4. 안건에 관하여 자문, 용역 업무를 수행하는 등 이해관계가 있다고 인정되는 경우

<신설>

② 해당 안건의 당사자는 제1항 각 호의 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 기피 신청을 할 수 있다. 이 경우 위원장은 기피신청에 대하여 심의위원회의 의결을 거치지 아니하고 기피 여부를 결정한다.

<신설>

③ 위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 때에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피해야 한다.

제6조(과제기획위원회) (생략)

<신설>

<신설>

제7조(전문기관) ①-----

-----제17조 제2항-----

-----.

② (생략)

1.~11.(생략)

12. -----
-----제22조 제1항
-----.

제8조(연구개발기관의 선정)-----

-----제12조 제4항-----
-----.

제9조(과제기획위원회)(현행 제6조와
같음)

제10조(비밀 준수 의무) 제5조에 따른
연구개발조정위원회, 제6조에 따른
심의위원회, 제9조에 따른 과제기획
위원회 및 과제조정협의회(이하
“위원회등”이라 한다)의 위원은
업무수행 중 알게 된 사항과 비밀을
사적인 이익을 위하여 이용하거나,
그 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제11조(수당 등의 지급) 위원회등의
위원에게 예산의 범위에서 수당·
여비 등 필요한 경비를 지급할
수 있다.

제12조(전문기관) ①-----

-----제17조 제2항-----

-----.

② (현행과 같음)

1.~11.(현행과 같음)

12. -----
-----제22조 제1항
-----.

제13조(연구개발기관의 선정)-----

-----제12조 제4항-----
-----.

<u>제9조</u> (주관연구개발기관 등)(생략)	<u>제14조</u> (주관연구개발기관 등)(현행 제9조와 같음)
<u>제10조</u> (공동연구개발기관 등)(생략)	<u>제15조</u> (현행 제10조와 같음)
<u>제11조</u> (연구개발과제 수행관리)(생략)	<u>제16조</u> (현행 제11조와 같음)
<u>제12조</u> (연구개발과제의 평가에 따른 조치) ----- <u>제14조 제1항</u> ----- -----.	<u>제17조</u> (연구개발과제의 평가에 따른 조치)----- <u>제14조 제1항</u> ----- -----.
1.~2. (생략)	1.~2. (생략)
<u>제13조</u> (기술료 감면대상)(생략)	<u>제18조</u> (현행 제13조와 같음)
<u>제14조</u> (연구개발성과의 공개)(생략)	<u>제19조</u> (현행 제14조와 같음)
<u>제15조</u> (적용특례)(생략)	<u>제20조</u> (현행 제15조와 같음)
<u>제16조</u> (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2023년 7월 1일</u> 을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	<u>제21조</u> (재검토기한) ----- ----- ----- <u>2024년 8월 31일</u> ----- ----- <u>(매 3년째의 7월 31일을 말한다)</u> ----- -----.